



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 278677/25

"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ CONOBRA SRL S/APREMIO"

N° 253

Corrientes, 08 de mayo de 2026

VISTO: los autos caratulados: "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ CONOBRA SRL s/ Apremio", Expte N° 278677/25.

DE LOS QUE RESULTA:

I.- Que en autos se presenta la Dra. Edith Natalia Acosta (MP 9235) en el carácter de apoderada de la firma CONOBRA SRL – CUIT N° 30-68799159-8 y plantea impugnación de la planilla puesta de manifiesto por la parte actora que asciende a la suma de \$90.419,73.

Funda su impugnación en que su mandante cumplió con la manda judicial, habiéndose trabado y efectivizado en fecha 03/10/25 el embargo por las sumas reclamadas, comprensivas de capital e intereses.

Menciona que la sentencia monitoria N° 1090 de fecha 05/09/25 manda llevar adelante contra la empresa ejecutada la suma de \$40.000 y la providencia de trámite N° 145278 decreta embargo sobre las cuentas de la demandada hasta cubrir la suma reclamada con mas \$340.622,84 presupuestada provisoriamente para intereses y costas.

Clara que desde el momento en que se efectivizo la retención el crédito perseguido quedo suficientemente cubierto dentro del proceso, no pudiendo trasladarse a su parte las consecuencias derivadas de la falta de diligenciamiento, notificación o percepción oportuna por la acreedora, quien no solicito la transferencia de los fondos.

Expresa que la actualización y los intereses posteriores solo pueden prosperar en la medida en que existiera mora imputable a la obligada, lo que entiende en autos no se verifica.

Sostiene que la petición articulada tampoco se sustenta en liquidación firme que determine un saldo cierto, actual y exigible, en todo caso, quien pretende una diferencia debe precisar, liquidar y acreditar la existencia de un saldo insoluto, lo que no surge de autos.

Analiza la planilla y entiende que al retenerse las sumas por el embargo decretado el capital deja de generar intereses. Por ello pide se rechace in limine la planilla practicada por la parte actora puesto que dichos rubros ya fueron retenidos y depositados en la cuenta judicial, encontrándose a disposición de la actora para su percepción, con costas.

II.- Por providencia N° 164808 se ordena correr traslado de la impugnación a la actora, quien la contesta en término. En su responde, la Dra. Sena solicita el rechazo de la impugnación. Pone de resalto que los fondos no fueron puestos a disposición de su parte sino hasta abril del corriente año, fecha en que el Juzgado notifico formalmente la existencia del saldo en la cuenta judicial, por lo que, la sola retención bancaria no equivale a pago ni a percepción por el acreedor.

Los intereses fueron calculados conforme la tasa fijada en autos (6% mensual), debiendo realizarse el calculo desde junio del año 2024 que corresponde a la fecha de exigibilidad y tasa el mes de abril del año 2026 cuando se notifico sobre la disponibilidad de los fondos.

Contrariamente a lo sostenido por la demandada expresa que la mora subsiste mientras el acreedor no perciba efectivamente el crédito, ya que la demora en la percepción no puede trasladarse al acreedor. Entiende que la planilla cumple con los recaudos legales y la oposición de la demandada carece de fundamento jurídico pues no demuestra error de calculo ni acredita pago total, sino que se limita a reconocer la existencia de fondos retenidos, lo que confirma la vigencia del crédito y la necesidad de su percepción.

Menciona jurisprudencia relacionada y pide se rechace la impugnación, se apruebe la planilla con costas.

III.- Se llama autos para resolver.

Y CONSIDERANDO:

Que corresponde analizar la liquidación efectuada por la Dra. Milena Sena a la luz de las constancias de autos y conforme la impugnación planteada por la parte demandada.

Que mediante sentencia monitoria N° 1090 de fecha 05/09/25 se mando llevar adelante la ejecución por la suma de \$40.000, con mas sus intereses legales, desde la mora fijada en el dia 26/06/24 y hasta su efectivo pago.

En la misma fecha, mediante providencia de trámite N° 145278 se decreto embargo sobre las cuentas de titularidad de la demandada hasta cubrir la suma de \$40.000 en concepto de capital, con mas la suma de \$340.622,84 presupuestada provisoriamente para intereses y costas (\$20.000) y honorarios (\$320.622,84).

En fecha 30/03/26 la parte actora practico planilla de liquidación y solicito su puesta de manifiesto, lo que fue dispuesto mediante providencia N°163165 de fecha 06/04/26. en dicha oportunidad, además se hizo saber a la actora el saldo existente en la cuenta judicial, conforme reporte agregado a autos, del cual surgía la existencia de fondos depositados por la suma de \$380.622,84, poniéndose los mismos a disposición de la ejecutante.



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

Que posteriormente la demandada impugnó la liquidación sosteniendo, en esencia, que los intereses no podían continuar devengándose desde la fecha de la efectivización del embargo y retención de fondos, ocurrida el 03/10/25, por considerar que el crédito había quedado suficientemente cubierto.

Entiendo no asiste razón a la impugnante, ello así, por cuando la sola retención judicial de fondos no equivale al efectivo pago ni importa, por si misma, la percepción del crédito por parte del acreedor. En efecto, mientras los fondos no sean puestos a disposición de la ejecutante y ésta no tenga la posibilidad cierta de disponer de ellos, la obligación no puede considerarse íntegramente satisfecha.

Que de las constancias de autos, surge que la actora no tomo conocimiento formal de la existencia y disponibilidad de los fondos recién con el dictado de la providencia N° 163165 de fecha 06/04/26, circunstancia que impide considerar extinguida la mora con anterioridad a dicha fecha.

Que en consecuencia, los intereses liquidados hasta el momento en que los fondos fueron puestos a disposición de la acreedora resultan ajustados a derecho, no advirtiéndose error de calculo ni exceso alguno en la planilla practicada.

Por ello, corresponde rechazar la impugnación deducida y aprobar la planilla practicada por la actora en cuanto hubiere lugar por derecho.

Que las costas deben imponerse a la parte demandada vencida, conforme el principio objetivo de la derrota previsto por el art. 333 del CPCC.

Por ello,

RESUELVO:

1) RECHAZAR la impugnación formulada por la parte demandada contra la planilla practicada por la parte actora.

2) APROBAR la liquidación presentada en fecha 30/03/26 en cuanto hubiere lugar por derecho.

3) IMPONER las costas a la parte demandada vencida, conforme art 333 del CPCC

4) INSERTESE, registrese y notifíquese.

Firmado electrónicamente por:
RITA ELIZABETH OTAZO
Juez Sustituto
Juzgado Civil y Comercial N°1
CORRIENTES



Provincia de Corrientes
Poder Judicial